

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/1236

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – תנאים להוצאת אדם מביתו בניגוד לרצונו),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 47 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 47(א), אחרי פסקה (15) יבוא:
"15) הוצאת אדם מביתו למעון בניגוד לרצונו";.
2. תיקון סעיף 167 בסעיף 167(ב) לחוק העיקרי –
(1) בפסקה (4), אחרי "אישי מהותי" יבוא "לרבות הוצאתו מהבית למעון";
(2) אחרי פסקה (4) יבוא:
"5) בהליך לפי פסקה (4) לא יורה בית המשפט על הוצאת אדם מביתו בניגוד לרצונו, אלא אם כן שוכנע כי גם לאחר קיום התאמות נגישות ומיצוי זכויותיו, לרבות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998², פעולה בהתאם לרצונו של אדם אינה אפשרית."
3. הוספת סעיף 168 אחרי סעיף 168א לחוק העיקרי יבוא:
"ייצוג בעניין 168. בית המשפט ימנה עורך דין בהתאם להוראות חוק הוצאה של אדם מביתו
הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972³, לאדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין, בהתקיים אחד מאלה:
(1) הוגשה לבית המשפט בקשה בידי אפוטרופוס למתן הוראות לפי סעיף 167(ב)5, לגבי הוצאה של אדם מביתו למעון, שהאדם שהוא אפוטרופסו מתנגד לה או התנגד לה בסמוך לפני כן;

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

³ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

(2) הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס לצורך הוצאת אדם מביתו למעון והאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מתנגד או התנגד בסמוך לפני כן למינוי או להוצאה ואין לו קרוב הנמצא עמו בקשר.

4. תיקון חוק הסיוע המשפטי בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972⁴, בתוספת, בפרט 9, אחרי "סעיף 68א" יבוא "ו-68ב".

5. תיקון חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966⁵ – על חוסים

(1) בסעיף 1, בהגדרה "חוסה", במקום "זיקנה" יבוא "ליקוי בתפקוד";

(2) בסעיף 5, אחרי "בענין" יבוא "בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין, או באמצעות עורך דין שימונה לו";

(3) בסעיף 7, אחרי "ששה חדשים" יבוא "לאחר ששמע אותו אם הוא מסוגל להבין בעניין, בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין, או באמצעות עורך דין שמונה לו";

(4) אחרי סעיף 7 יבוא:

"תנאי להוצאה של 7א. לא יורה בית המשפט על הוצאת חוסה מביתו חוסה מהבית למעון בניגוד לרצונו, אלא אם כן שוכנע כי גם לאחר קיום התאמות נגישות ומיצוי זכויותיו, לרבות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998⁶, פעולה בהתאם לרצונו של החוסה אינה אפשרית."

⁴ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

⁵ ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

דברי הסבר

מדי שנה מאלצת המדינה, מכוח חוקים ונהלים מיושנים, מאות אזרחים ותיקים, סיעודיים, חסרי אמצעים ועריריים לעבור לבתי אבות בניגוד לרצונם. הדבר נעשה במימון המדינה, גם כאשר מצבם הבריאותי מאפשר להם להמשיך לחיות בביתם עם מטפל סיעודי.

מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, וחוק ההגנה על החוסים, התשכ"ו–1966, ביכולת אפוטרופוס או פקיד סעד להוציא אדם מביתו בניגוד לרצונו. מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, המדינה משתתפת במימון מגורים במוסד חוץ ביתי.

מדובר בפגיעה קשה ולא מידתית באורחות חייהם, בכבודם ובחירותם של האזרחים הוותיקים המבקשים לחיות את שארית חייהם בביתם. לא ברור מדוע מתנגדת המדינה נחרצות למימון עלות מטפל סיעודי בבית האזרח, מהלך אשר יטיב גם עם האזרחים הוותיקים וגם עם המדינה מעצם חיסכון העלויות לקופה הציבורית.

מוצע לקבוע כי בית המשפט לא יורה על הוצאת אדם מביתו בניגוד לרצונו, אלא אם כן שוכנע כי גם לאחר מיצוי זכויותיו, לרבות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, פעולה בהתאם לרצונו של אדם אינה אפשרית.

יש לציין כי על מנת להשלים את המהלך יש לתקן במקביל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, כך שהמדינה תממן את עלות הטיפול במסגרת מגוריו של האזרח.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2474).

הצעת החוק זהה לפ/24/2474 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)